

Ein Grundrecht auf Vertrauen; Der Flüchtlingszustrom braucht Ordnung. Dazu zählt auch die Frage, ob das individuelle Grundrecht auf Asyl angepasst werden muss.

Ein Grundrecht auf Vertrauen; Der Flüchtlingszustrom braucht Ordnung. Dazu zählt auch die Frage, ob das individuelle Grundrecht auf Asyl angepasst werden muss. Es muss

Die Welt

Donnerstag 15. Oktober 2015

Copyright 2015 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: FORUM; Leitartikel; S. 3; Ausg. 240

Length: 1051 words

Byline: Torsten Krauel

Body

Helmut Kohl entwarf nach dem Mauerfall einen Zehnpunkteplan. Angela Merkel tut es in der Flüchtlingsfrage nicht. 1989 ging es um die Vollendung eines Verfassungsziels, nämlich der deutschen Einheit. 2015 geht es um die mögliche Einschränkung eines Verfassungsziels, des individuellen Grundrechts auf Asyl. Kohl konnte die Grenze für DDR-Bürger öffnen. Angela Merkel kann nicht spontan die Grenzen dicht machen. Denn das würde bedeuten: Die Regierungschefin setzt eigenmächtig ein Grundrecht außer Kraft. Die Regierung darf die Grundrechte nicht einfach je nach Lage einschränken - im Fall der Masseneinwanderung nicht einmal unter Berufung auf die Notstandsgesetze von 1968. Die Notstandsverfassung von 1968 regelt alles Mögliche, vom Kriegszustand bis hin zur Einschränkung der Freizügigkeit gegen eine "Verwahrlosung der Jugend". Aber der Umgang mit Masseneinwanderungen ist in ihr nicht geregelt. Würde Merkel einfach die Grenze schließen, geriete Deutschland in eine weitaus schärfere Verfassungskrise als beim Euro-Schutzschirm.

Berlin kann trotzdem etwas tun. Natürlich darf das individuelle Grundrecht auf Asyl vom Bundestag und Bundesrat modifiziert werden - allein schon deshalb, weil bei ungebremsster Fortdauer des Flüchtlingszustroms die Funktionsfähigkeit der Bundesländer gefährdet werden kann. Deren Funktionsfähigkeit gehört nicht nur wie das Grundrecht zur Verfassung, sondern sogar zu deren unabänderlichen Ewigkeitswerten. Der Einzelsatz im Artikel 16a des Grundgesetzes, der das Individualrecht auf Asyl begründet, steht nicht über allen anderen Verfassungsvorschriften. Insofern ist Horst Seehofers Drohung richtig, das Rangverhältnis von Bundespolitik und Länderwohl notfalls vom Bundesverfassungsgericht definieren zu lassen. Wenn es dem Bund nicht gelingt, die Rechtslage der neuen Weltlage anzupassen, wäre der Gang nach Karlsruhe überfällig.

Der Bund freilich nimmt die Aufgabe bereits in Angriff. Ein erster Schritt ist die Asylrechtsreform. Sie wurde in Rekordzeit formuliert und wird am Donnerstag im Bundestag, am Freitag im Bundesrat verabschiedet. Die notwendige Mehrheit dafür ist in beiden Kammern gesichert, nachdem die Grünen ebenfalls in Rekordzeit einige ihrer bisherigen Positionen zum Asylrecht aufgegeben haben. Die Grünen haben im Bundesrat die

Ein Grundrecht auf Vertrauen; Der Flüchtlingszustrom braucht Ordnung. Dazu zählt auch die Frage, ob das individuelle Grundrecht auf Asyl angepasst werden muss.

ausschlaggebenden Stimmen. Die Reform ist allerdings kein Mittel, um die Grenze abzuschotten. Sie regelt einige technische Verfahrensweisen neu und schränkt einige bisherige Leistungen ein, setzt das Grundrecht auf Asyl aber nicht schlagartig außer Kraft.

Das ist auch gar nicht beabsichtigt. Es gehört zu den sehr wohltuenden Prinzipien des Westens, die Pfeiler einer Verfassung in Krisenlagen nicht einfach über Bord zu werfen, um politische und gesellschaftliche Augenblicksängste zu mindern. Nicht die Selbstaufgabe der Demokratie führt zu einer Lösung, sondern die Anpassung von EU-Richtlinien und von deutschen Rechtsvorschriften, die das EU-Ausländerrecht und die UN-Flüchtlingskonvention bei uns umsetzen. Etliche denkbare Bundesmaßnahmen sind in geltenden EU-Richtlinien zur Flüchtlingspolitik und zum Ausländeraufenthaltsrecht vorentschieden. Das reicht von der Dauer der Asylprüfungen über das Recht für Flüchtlinge auf Krankenversorgung bis zu den Bedingungen, unter denen Ankommende in Haft genommen werden dürfen. Solche EU-Richtlinien zu ändern geht natürlich nicht über Nacht. Aber es geht, wenn der Wille dazu vorhanden ist und der nötige Druck auch. Die Lage ist ja wahrlich nicht nur für Deutschland kompliziert.

In Berlin ist der Druck bei den vorgeschlagenen grenznahen Transitzoneen sichtbar. Eine Überprüfung von Flüchtlingen an festgelegten Orten ist nach heutigem EU-Recht möglich, aber nur innerhalb enger Fristen und ohne diese Zonen zu einer haftähnlichen Einrichtung zu machen. Dies ernst zu nehmen gehört zur Priorität eines stabilen Rechtsstaats vor politischen und gesellschaftlichen Emotionen. Auch deshalb besteht Justizminister Heiko Maas darauf, solche Zonen nicht zu Quasi-Gefängnissen zu machen. Die Richtlinie lässt freilich Ausnahmen für besondere Umstände zu. Das ist der Hebelpunkt. Gibt es heute besondere Umstände? Es sieht nicht so aus, als sei die Frage besonders schwer zu beantworten. Dasselbe gilt für die deutsche Umsetzung der Genfer Flüchtlingskonvention. Bis zum rot-grünen Zuwanderungsgesetz von 2004 war die Konvention eine Kann-Bestimmung. Bei der Frage, wer kommen darf, hatte der Staat großen Ermessensspielraum. Er musste keineswegs die deutschen Grenzen automatisch für alle öffnen. Seit dem Zuwanderungsgesetz hat die Flüchtlingskonvention einen sehr hohen Stellenwert. Ihn kann man modifizieren, ohne sie deshalb gegenstandslos zu machen.

Viele EU-Vorschriften zum Umgang mit Massenflüchtlingsströmen stammen aus einer Zeit, in der eine Fluchtwelle heutiger Dimension als nicht realistisch erschien. Sie fußen auf der Annahme, dass Kriege örtlich und zeitlich begrenzt sind und die Flüchtenden bald wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Ein Fall wie der Nahe Osten, wo etliche Konflikte in eine unabsehbar komplizierte Lage zu münden scheinen und der Menschenzustrom deshalb über Jahre anhalten könnte - ein solcher Fall wird vom EU-Recht nicht genügend abgedeckt und auch nicht vom Grundgesetz. Beides zu ändern geht wegen der engen Verschränkung Deutschlands mit der EU nur im Doppelpack. Grundgesetzänderungen brauchen den Konsens zwischen den Grünen, der SPD, der CDU und der CSU, europäische Anpassungen die Einigkeit von 28 ziemlich unterschiedlich denkenden EU-Staaten.

Die erste Asylrechtsreform hat aber gezeigt, dass die deutschen Parteien die Zeichen der Zeit erkannt haben. Das Grundrecht auf Asyl und die Flüchtlingskonvention sind sehr wichtige Mittel, aber das Vertrauen der Deutschen darin, Obhut auch verlässlich gewähren zu können, muss gewahrt sein. Wenn der Eindruck besteht, die Politik fange an, unter Verweis auf ihre angebliche Machtlosigkeit Mieter zugunsten von Flüchtlingen aus kommunalen Wohnungen zu werfen - dann ist weder dem Rechtsstaat noch den Flüchtlingen gedient. Es wird keinen sicheren Hafen für sie geben, wenn die Wähler das Gefühl bekommen: Weil wir anderen Obhut bieten, werden wir selber obdachlos.

Wehe, wenn die Wähler glauben: Weil wir Flüchtlingen Obhut bieten, werden wir selber obdachlos

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Ein Grundrecht auf Vertrauen; Der Flüchtlingszustrom braucht Ordnung. Dazu zählt auch die Frage, ob das individuelle Grundrecht auf Asyl angepasst werden muss.

M. Lengemann

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: DEUTSCHE BUNDESKANZLER (92%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GESETZGEBUNGSORGANE (90%); POLITIK (90%); VERFASSUNGSRECHT (90%); DEUTSCHER BUNDESRAT (89%); DEUTSCHER BUNDESTAG (89%); EU-REGULIERUNG (89%); EUROPARECHT (89%); GESETZGEBUNG (89%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); POLITISCHES ASYL (89%); REGIERUNGSKABINETTS (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (88%); EUROPÄISCHE UNION (88%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (78%); OBERSTES GERICHT (78%); STAATS- UND REGIERUNGSBEREICHE (76%); VEREINTE NATIONEN (73%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (71%)

Person: ANGELA MERKEL (93%); HORST SEEHOFER (79%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (92%); KARLSRUHE, DEUTSCHLAND (79%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (94%); DEUTSCHLAND (73%)

Load-Date: October 15, 2015